

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2018-67	처분요구일자	2018.11.16
처 분 종 류	권고		
관 계 부 서	공사 ●●●●처(◎◎팀)		
제 목	수의계약시 수의 시담율 적용 개선		

지 적 내 용

공사 ●●●●처(◎◎팀)는 협력사 용역 입찰 및 계약에 관한 업무를 담당하고 있다.

공사 『수의계약 업무 집행기준』(◇◇처-◎◎◎◎, 2011. 2.14)에 의하면 아웃소싱용역 수의계약시 예정가격에서 입찰시 낙찰하한율인 87.995% 수준으로 가격시담을 진행하도록 하고 있으며, 동 집행기준의 첨부 자료인 ‘아웃소싱용역 시담방식 개선 전·후 비교자료’에 의하면 아웃소싱용역 수의계약시 가격협의를 ① 전체사업금액에서 변동비를 제외하고 고정비의 98% 수준으로 예정가격을 산정하며, ②예정가격에서 87.995%(과거 기준 87.745%)로 가격협의를 실시하고 원가 내역상의 변동비를 합산하여 최종 계약금액을 확정하고, ③최종 계약금액에서 고정비와 변동비를 분리하여 산출내역서에 반영하는 것으로 되어 있다.

또한 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙』 제32조(재공고입찰등에 의한 수의 계약시 계약상대자 결정)에 의하여 수의 계약을 체결하고자 할 때에는 국가에 가장 유리한 가격을 제시한 자를 계약상대자로 결정하도록 하고있다.

따라서 아웃소싱용역의 수의계약시 최종 시담금액의 확정은 경쟁입찰을 가 정하여 공사에 최고 유리한 조건으로 수의시담을 하는 것이 타당하므로, 특별한 사유가 없는 한 경쟁입찰시의 낙찰하한율인 87.995%를 최종 시담금액으로 확정하 여야 한다.

그러나 감사기간 중 ○○○○○○○○(주)와 수의계약을 체결한 아웃소싱용역의 시담금액을 확인한 결과, 입찰시 낙찰하한율 수준에서 가격시담을 진행하도록 규정되어 있다는 이유로 낙찰하한율인 87.995%와 유사한 88%로 수의계약을 체결한 것이 확인되었다.

그 결과 공사에 가장 유리한 조건인 87.995%를 적용하지 아니하고 88%를 수의시담금액으로 적용함에 따라 3,423,583원을 과다하게 계상한 것이 확인되었다.

관계기관(부서) 의견

●●●●처(◎◎팀)는 ○○○○○○○○(주)와의 수의계약 체결시 공사의 『수의계약업무 집행기준』에 의거하여 수의시담을 진행하였으며, 동 기준에 따르면 낙찰하한율(87.995%) 수준으로 시담하도록 되어 있어 88%를 시담율로 적용하였으며, 낙찰하한율(87.995%) 수준이라 함은 정확히 예정가격의 87.995%를 시담으로 확정하라는 것이 아니라 예정가격의 87.995%와 유사한 가격을 시담으로 확정하라는 것으로 이해했기 때문이라고 주장하고 있다.

그러나 『수의계약업무 집행기준』에 의하면 기존 아웃소싱용역 7개 분야에 대한 수의계약 시 경쟁입찰을 가정하여 우리 공사에 가장 유리한 조건인 87.995%(과거 낙찰하한율 기준시 87.745%)로 수의시담을 했고, 동 기준의 첨부에도 예정가격에서 87.995%로 가격협의를 실시하고 변동비를 합산하여 최종 계약금액을 확정하는 것으로 명시되어 있다.

따라서 아웃소싱용역 전체 연간 사업비가 5,727억원이고 계약인원도 9,686명에 이르는 대규모 사업에 있어 수의시담률 적용은 예산 규모를 감안하고, 향후 전체 계약에 미치는 파급영향 등을 고려하여 기준을 엄격히 해석하여 적용하는 것이 타당하므로 자의적으로 동 기준을 해석하여 수의시담율을 결정하였다는 것은 이유가 되지 않는다.

조치할 사항

사장(●●●●처장)은 아웃소싱용역 수의계약 체결시 특별한 사유가 없는 한 공사에 가장 유리한 수의시담율인 87.995%를 적용하는 방안을 강구하시기 바랍니다. 『권 고』

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략